Magenta Moments - Όροι και προϋποθέσεις

1.Τι είναι το Magenta Moments;

Το Magenta Moments είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης (εφεξής «Πρόγραμμα») του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε. (εφεξής «Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), με ΑΦΜ 094019425, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αρ.ΓΕ.ΜΗ. 1037501000. Τα μέλη του προγράμματος Magenta Moments μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικές εμπειρίες, καθώς και πολυάριθμα προνόμια, δώρα και προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.Πώς μπορούν οι χρήστες να συμμετέχουν στο Magenta Moments;

2.1 Στο Magenta Moments μπορούν να συμμετέχουν οι ενεργοί πελάτες σταθερής, συμβολαίου κινητής, καρτοκινητής Telekom Κάρτα & WHAT'S UP ή/και συνδρομητικής τηλεόρασης Magenta TV της Εταιρείας που είναι ταυτοποιημένοι χρήστες σε μία από τις εφαρμογές Telekom App ή WHAT'S UP (εφεξής «Εφαρμογή/-ές») και οι οποίοι θα ονομάζονται εφεξής «Πελάτες». Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή WHAT'S UP μπορούν να εγγραφούν μόνο συνδέσεις WHAT'S UP. Οι Πελάτες πρέπει να επισκεφθούν την ενότητα Magenta Moments στην Εφαρμογή και να εγγραφούν στο Πρόγραμμα αποδεχόμενοι τους Όρους και Προϋποθέσεις του. Μετά την εγγραφή του στο Magenta Moments, ο πελάτης γίνεται μέλος του Προγράμματος (εφεξής «Μέλος») και μπορεί να διεκδικήσει το Δώρο Καλωσορίσματος. Ειδικά για την εφαρμογή WHAT'S UP, οι πελάτες πρέπει να δημιουργήσουν Ταυτότητα Χρήστη («Telekom Id») ή αν έχουν ήδη να συνδεθούν με αυτή, μόλις επισκεφθούν για πρώτη φορά την ενότητα Magenta Moments, ώστε να έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα.

2.2 Με την ενεργοποίηση του Magenta Moments, το Μέλος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2.1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και αποδέχεται ότι η Εταιρεία μπορεί να το αποκλείσει από το Πρόγραμμα εάν δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2.3 Το Μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση στο Magenta Moments αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής.

2.4 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα λήγει αυτόματα εάν το Μέλος σταματήσει να είναι πελάτης της Εταιρείας σύμφωνα με τον όρο 2.1.

2.5 Το Μέλος μπορεί επίσης να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα διαγράφοντας την Εφαρμογή στην οποία έχει εγγραφεί ή απενεργοποιώντας το προφίλ του στην ενότητα Magenta Moments στην Εφαρμογή. Μετά την διαγραφή του από το Magenta Moments, ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει ξανά το Πρόγραμμα μετά από 24 ώρες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

3. Πώς λειτουργεί το Magenta Moments;

3.1 Κάθε προσφορά που παρέχεται στο Magenta Moments διέπεται από τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και το Μέλος θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτούς από την σελίδα κάθε προσφοράς μέσα από την Εφαρμογή. Οι εταιρείες/συνεργάτες που παρέχουν τις προσφορές έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν ελεύθερα τις τιμές τους ή/και τους όρους παροχής των προσφορών τους. Οι προσφορές και τα κουπόνια τους έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος, η οποία αναφέρεται στη σελίδα κάθε προσφοράς και στις εικόνες των κουπονιών. Κάθε κωδικός Κουπονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και σε μία μόνο προσφορά.

3.2 Στο Magenta Moments, το Μέλος μπορεί να κερδίσει «Καρδιές» σε διάφορες περιπτώσεις (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: μέσω πρόσκλησης φίλων στο Magenta Moments, μέσω καθημερινών επισκέψεων στην ενότητα Magenta Moments της Εφαρμογής κ.λπ.). Επίσης, το Μέλος κερδίζει Καρδιές από τις καθημερινές επισκέψεις του και από τις συναλλαγές του στο BOX delivery app, Germanos app, Magenta Insurance. Οι «Καρδιές» είναι εικονικό νόμισμα χωρίς χρηματική αξία και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά, προϊόντα ή υπηρεσίες, ούτε να μεταφερθούν. Οι «Καρδιές» μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο Magenta Moments, όπως κληρώσεις, "fastest finger first", "spin the wheel" και "scratch card", καθώς και για την ενεργοποίηση τακτικών προσφορών (από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της) που δεν είναι παιχνίδια.

3.3 Οι «Καρδιές» έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος. Η λήξη τους πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, την 1η ημέρα του 13ου μήνα από την ημερομηνία απόκτησής τους, στις 12:00 μ.μ.

3.4 Οι προσφορές και τα προνόμια του Magenta Moments παρέχονται σύμφωνα με τη χρήση που κάνει το Μέλος μέσω της συμμετοχής του στις δραστηριότητες του Magenta Moments και της χρήσης της Εφαρμογής του (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων και των υπηρεσιών που επισκέπτεται). Κάθε Μέλος μπορεί να εξατομικεύσει την εμπειρία του στο Magenta Moments προσθέτοντας προαιρετικά ψευδώνυμο, τρόπο ζωής, ενδιαφέροντα, ηλικία, φύλο και τοποθεσία κατά την συμπλήρωση του προφίλ του. Η παροχή αυτών των στοιχείων είναι προαιρετική και επιτρέπει στο Μέλος να λαμβάνει προσωποποιημένες προσφορές. Τα επιπλέον δεδομένα που παρέχει το Μέλος στην ενότητα Magenta Moments μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από αυτό ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της Εφαρμογής του και στην περίπτωση αυτή θα σταματήσει να λαμβάνει προσωποποιημένες προσφορές.

3.5 Με την ενεργοποίηση των push notifications, τα Μέλη μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά): καλωσόρισμα και onboarding, λήξη των «Καρδιών», απόκτηση «Καρδιών», λήξη κουπονιών, επιστροφή «Καρδιών» (σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων), πακέτα προσφορών, ειδοποιήσεις όταν βρίσκονται σε ακτίνα 1 χλμ. από ένα γεωγραφικά εντοπισμένο κουπόνι στο πορτοφόλι τους (που έχει ήδη διεκδικήσει), ενημέρωση όταν ένα νέο μέλος που προσκλήθηκε από το Μέλος εγγράφεται στο Magenta Moments, καθώς και επικοινωνία σχετική με τα διαθέσιμα παιχνίδια.

4. Ποια είναι η ευθύνη της Εταιρείας;

4.1 Η Εταιρεία παρέχει εκπτώσεις, προσφορές και εμπειρίες από συνεργάτες της (δηλαδή τρίτα μέρη που συμμετέχουν στο Magenta Moments). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών αυτών των τρίτων μερών.

4.2 Η Εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή πάροχο υπηρεσιών για τις προσφορές τρίτων. Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εκάστοτε τρίτου μέρους, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα λεπτομερειών κάθε προσφοράς στην στην ενότητα Magenta Moments της Εφαρμογής του Μέλους.

5. Πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των Μελών στο Πρόγραμμα;

5.1 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στο Magenta Moments περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

6. Τι άλλο ισχύει;

6.1 Το Πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.

6.2 Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως σε σχέση με τη χρήση της αντίστοιχης Εφαρμογής υπερισχύουν οι αντίστοιχοι όροι και προϋποθέσεις.

6.3 Οι εκπτώσεις, οι προσφορές, τα κουπόνια κ.λπ., που είναι διαθέσιμα στο Magenta Moments δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες εκπτώσεις, προσφορές, κουπόνια κ.λπ., που παρέχονται στα Μέλη, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από τους όρους κάθε προσφοράς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας παροχής κάποιας προσφοράς λόγω ανωτέρας βίας ή ευθύνης της εταιρείας/τρίτου μέρους που την παρέχει.

6.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με σχετική ειδοποίηση στην Εφαρμογή. Με την αποδοχή των τροποποιήσεων, το Μέλος αποδέχεται τη συνέχιση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.

6.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς το Πρόγραμμα, με σχετική ειδοποίηση προς τα Μέλη.

6.6 Για οποιαδήποτε διαφορά ή παράπονο τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, το Μέλος δύναται να απευθύνεται στην Εταιρεία μέσω κλήσης στο 13888. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει εξωδικαστικά τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ των Μελών και της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το Μέλος προέρχεται από άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει τις προσπάθειές του με τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα

του κράτους-μέλους αυτού, προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς κατά τ' ανωτέρω, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

7. Όροι Χρήσης των κωδικών

7.1 Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε κάθε προσφορά σύμφωνα με τους όρους αυτής.

7.2 Κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε μία προσφορά ακυρώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη προσφορά και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

7.3 Πριν τη χρήση του κάθε Κωδικός ελέγχεται εάν είναι ενεργός και αν περαιτέρω μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο 7. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του, θεωρείται άκυρος και δεν μπορεί να γίνει χρήση του.

7.4 Αν ένας Κωδικός χαρακτηριστεί ως εξαργυρωμένος παρόλο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το Μέλος, (πατώντας το κουμπί «Σήμανση ως εξαργυρωμένο») δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια.

8. Λοιποί όροι Προγράμματος

8.1 Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα είναι Πελάτης ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του Πελάτη /νόμιμου κατόχου του αριθμού που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Ο Κωδικός είναι προσωπικός, δε μεταβιβάζεται και μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω της Εφαρμογής του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του στην περίπτωση που ο Συμμετέχων κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον Κωδικό σε τρίτους. Το Πρόγραμμα ισχύει αποκλειστικά για τον Πελάτη με τον αριθμό σταθερής ή κινητής σύνδεσης ή της κάρτας Magenta TV.

8.2 Η Εταιρεία και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα τρίτες εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Πελατών σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των Κωδικών εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση των Κωδικών λόγω μη τήρησης των όρων κάθε προσφοράς (πχ εξάντλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις, εξάντλησης θέσεων για τις δραστηριότητες, ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου διανομής της PIZZA FAN κλπ). Η διαθεσιμότητα των θέσεων δεν είναι εγγυημένη και οι Πελάτες δε διατηρούν καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών. Η μη διαθεσιμότητα θέσεων ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου δεν εγείρει καμία υποχρέωση προς τον Πελάτη, από την Εταιρεία, ή προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη εταιρεία/φορέα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

8.2 Οι τρίτες εταιρείες/φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών και των προσφορών τους χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αλλαγές αυτές.

8.3 Η Εταιρεία και οι τρίτες εταιρείες/φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτων γεγονότων και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ή παραστάσεων ακυρώνονται ή αναβάλλονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους ή από υπαιτιότητα τρίτων.

8.4 Η αγορά εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την αγορά εισιτηρίων ή προϊόντων, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές αυτού. Περαιτέρω, η Εταιρεία και οι συμμετέχουσες τρίτες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Πελατών εκ της άνω αιτίας.

8.5 Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην έκδοση των Κωδικών. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία και οι συμμετέχουσες τρίτες εταιρείες/φορείς δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Πελάτες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των τρίτων εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης παραστάσεων ή προβολών καθώς και για τη μετάβαση των Πελατών στους χώρους των τρίτων εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.